

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1658/2536

นายนพดล บุญศรี

โจทก์

นางรัตนา ขจิตมณี

จำเลย

นายนพดล บุญศรี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 11, มาตรา 14, มาตรา 154

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกา เนื่องจากโจทก์และจำเลยได้ทำความตกลงกันได้ โดยจำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โจทก์ ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จึงขอ ถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยฎีกา (อันดับ 58)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 68)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว ย่อมไม่อาจ อนุญาตให้ถอนฟ้องได้
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว ย่อมไม่อาจ อนุญาตให้ถอนฟ้องได้
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สุทธิ นิชรโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>